

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2224/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อุด ม หรือ ต๊ะ ชิด เชื้อ วงศ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

จำเลยที่ 2 เพียงแต่ ใช้ รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นพาหนะไปส่งจำเลยที่ 1 เพื่อลักทรัพย์ของผู้เสียหายเท่านั้น หาได้ ใช้พาหนะดังกล่าวในการลักทรัพย์โดยตรง ไม่ รถจักรยานยนต์ของกลางนั้นจึงถือ ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ ในการกระทำความผิดอันจะ ฟังริบยังไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335(1) (7), 336 ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 และริบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 3ฉ-6777 กรุงเทพมหานคร และ ฎญแจ 2 ดอกของกลางกับนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 949/2531ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยใน คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) (7) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 ลงโทษจำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน ริบรอจกรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 3ฅ-6777 กรุงเทพมหานคร และ ลูกกุญแจปลอม 2 ดอกของกลาง ข้อที่โจทก์ขอให้ปรับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 949/2531 ของศาลชั้นต้น ไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีดังกล่าวแล้วหรือไม่ประการใด จึงให้ยกคำขอของโจทก์ข้อนี้เสีย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ขอไม่ให้ริบรอจกรยานยนต์ของกลาง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 แต่เพียงว่า รถมอเตอร์ไซด์คันหมายเลขทะเบียน 3ฅ-6777 กรุงเทพมหานคร ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันพึงจะริบหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาว่า จำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายที่ได้ร่วมกันกระทำความผิดคดีนี้ โดยในคืนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางคันดังกล่าว และมีจำเลยที่ 1 นั่งซ้อนท้ายไปตามถนนสมเด็จพระยา เมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยข้างนาถ จำเลยที่ 2 ได้ชะลอรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน 7ฉ-1888 กรุงเทพมหานคร ของพลตำรวจพนม หวังดี ผู้เสียหาย ซึ่งนำไปจอดล้อเอาไว้บนทางริมถนนดังกล่าว หลังจากชะลอรถของผู้เสียหายแล้ว จำเลยที่ 2 ก็ขับรถกลับมาส่งจำเลยที่ 1 ไกล ๆ กับรถของผู้เสียหาย จากนั้นจำเลยที่ 2 ก็ขับรถไปจอดรอที่ปากซอยเซ็นเสถียรฝั่งตรงข้ามถนนห่างกันประมาณ 50 เมตร เมื่อจำเลยที่ 1 ลงจากรถ

ของกลางแล้วก็ได้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย แต่พอติดเครื่องยนต์จะ
ออกรถเครื่องยนต์ก็ดับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แอบซุ่มอยู่จึงเข้าจับกุมจำเลยทั้งสองมา
ดำเนินคดี ข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2
เพียงแต่ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นพาหนะไปส่งจำเลยที่ 1 เพื่อลักทรัพย์ของผู้
เสียหายเท่านั้นหาได้ใช้พาหนะดังกล่าวในการลักทรัพย์โดยตรงไม่ รถจักรยานยนต์
ของกลางนั้นจึงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบยังไม่ได้..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การริบทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เป็นดุลพินิจของศาลที่จะริบหรือไม่ก็ได้ แต่มีใช้ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจตามใจชอบ การใช้ดุลพินิจริบหรือไม่ริบ ศาลถือหลักว่าจะต้องใช้ทรัพย์สินนั้นไปกระทำความผิดโดยตรง เช่น หมวกเสื้อผ้า รองเท้า ที่ใส่ไปปล้นทรัพย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้กระทำผิดโดยตรง ศาลไม่ริบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2388/2518) เสื่อที่ใช้เล่นไฟ ศาลริบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2517) เครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เล่นพนันชกมวย ไม่ริบ (คำ

พิพาทศาลฎีกาที่ 2626/2521) เรือ รถยนต์ที่ขับไปชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไม่ริบ(คำพิพาทศาลฎีกาที่ 1031/2492, 3388/2516, 195/2520, 2695/2526) แต่ถ้าจำเลยใช้รถกระทำผิดโดยตรง เช่น ขับรถกระเบะแล่นตามรถบรรทุกแล้วปีนขึ้นไปปล้นทรัพย์บนรถบรรทุก ดังนี้ รถกระเบะเป็นทรัพย์สินที่ใช้กระทำผิดโดยตรง ต้องริบ (คำพิพาทศาลฎีกาที่ 1519/2521) ในระหว่างคดีจึงยังไม่แน่ว่า ศาลจะใช้ดุลพินิจริบหรือไม่ริบของกลางที่ใช้กระทำผิด และโดยหลักของกฎหมายอาญาถือว่าจำเลยบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะตัดสินชี้ว่าเป็นผู้กระทำผิด หากจำเลยหรือผู้ที่อ้างเป็นเจ้าของมาขอคืนของกลางไปรักษาชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด ปัญหาว่าศาลจะมีอำนาจสั่งคืนของกลางหรือไม่มีคำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 1290/2530 วินิจฉัยในทำนองว่าเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาสั่งโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ของกลางอยู่ในความดูแลรักษาของพนักงานสอบสวน ไม่ใช่เรื่องทรัพย์ที่พิพาทกันในคดีแพ่ง อันควรจะต้องตั้งผู้ร้องเป็นผู้รักษาทรัพย์กรณีไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้บังคับในกรณีนี้ได้ แต่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องควรจะต้องดำเนินการติดต่อขอเป็นผู้ดูแลรักษาของกลางจากพนักงานสอบสวนเอง" ตามคำสั่งคำร้องศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบกระป๋องของกลางแล้ว ผู้ร้องมาขอคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องฎีกาและยื่นคำร้องขอคืนกระป๋องของกลางซึ่งตกถูกไปดูแลรักษาเองเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา เพราะพนักงานสอบสวนมอบให้ผู้อื่นดูแลใช้ประโยชน์โดยไม่เสียค่าเช่า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไปในทางที่ว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นเรื่องขอให้หาวิธีการคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวระหว่างพิจารณาในคดีแพ่งมาใช้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะนำมาใช้ในคดีอาญาไม่ได้ จึงให้ยกคำร้องผลแห่งคำวินิจฉัยที่ให้ผู้ร้องไปร้องขอคืนต่อพนักงานสอบสวนนั้น ก่อนข้างแน่นอนว่าพนักงานสอบสวนคงจะไม่คืนทรัพย์ที่ศาลพิพากษาให้ริบแล้วให้แก่ผู้ร้องแน่ กล่าวโดยสรุปก็คือ ผู้ร้องขอคืนของกลางในระหว่างคดีไม่

ได้นั่นเอง ผู้บันทึกเห็นว่า ไม่ว่าในระหว่างคดีอาญาก็ดี หรือในระหว่างคดีร้องขอคืน
ของกลางก็ดี ศาลน่าจะมีอำนาจสั่งคืนของกลางชั่วคราวได้ เพราะของกลางที่
พนักงานสอบสวนยึดมาย่อมนำมาประกอบหลักฐานในสำนวนการสอบสวน และเป็น
พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ความผิดของจำเลยในศาลได้ ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจควบคุม
พยานหลักฐานต่าง ๆ จนเสร็จการพิจารณาคดี ในระหว่างการพิจารณาศาลอาจให้เรียก
ของกลางมาตรวจ หรือออกไปตรวจดูเมื่อใดก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 228,241 ดังนั้นเมื่อได้มีการตรวจตราของกลางกันแล้ว หรือได้
ถ่ายภาพไว้ตามความจำเป็นศาลจึงน่าจะมีอำนาจสั่งคืนของกลางไปชั่วคราวได้ ใน
การนี้อาจจะเรียกประกันหรือไม่ก็ได้ โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย ที่ว่า"สิ่งของใดที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมี
อำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดเมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหา หรือแก่ผู้อื่นซึ่งมี
สิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น" ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กฎหมายให้อำนาจศาลที่จะสั่งเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับของกลางที่เจ้าพนักงานยึดไว้ได้
และการที่ศาลสั่งให้คืนของกลางในระหว่างคดีเป็นการชั่วคราวนั้นไม่น่าจะเป็นผลเสีย
หายแก่คดีแต่อย่างใด หากภายหลังศาลมีคำสั่งให้รับของกลางนั้น ศาลก็ย่อมมีอำนาจ
เรียกให้ผู้นั้นส่งของกลางคืนมา หรือใช้วิธียึดหรือบังคับให้ชำระราคาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 37 ได้ ซึ่งหากให้คืนไปโดยมีประกันก็ยิ่งทำให้บังคับได้ง่าย
ขึ้น แทนที่จะต้องขายทอดตลาดตามข้อบังคับการเก็บของกลาง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2480 แก้ไขพ.ศ. 2504 ข้อ 1.2 ข้อ 17 การที่พนักงานสอบสวนไปยึดทรัพย์สิน
ของกลางโดยกล่าวหาว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด เช่น รถยนต์ รถบรรทุก ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่อาจเสื่อมสภาพได้ถ้าขาดการบำรุงรักษา หรือสัตว์ที่จะต้องเลี้ยงดูดัง
ตัวอย่างในคดีข้างต้น การเก็บรักษาดูแลทรัพย์สินที่ยึดมาเพื่อรอคำสั่งศาลว่าจะรับหรือ
ไม่ ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
หากศาลพิพากษายกฟ้องหรือให้คืนของกลาง พนักงานสอบสวนก็ต้องคืนแก่เจ้าของ

ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกับที่ได้ยึดมา มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องให้รับผิดชอบละเมิดได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3015/2530) ซึ่งในทางปฏิบัติยากนักที่พนักงานสอบสวนจะดูแลทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั่วถึง เนื่องจากไม่มีที่เก็บรักษาและไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล พนักงานสอบสวนจึงต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้องให้รับผิดชอบหากภายหลังศาลมีคำสั่งให้ริบของกลางนั้น ทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นของกลางนี้ ทางปฏิบัติเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะสั่งคืนให้เจ้าของ หรือผู้มาขอคืนหรือไม่เป็นกรณี ๆ ไป แต่พนักงานสอบสวนมักจะไม่ค่อยยอมคืนให้ โดยอ้างเหตุผลว่าจะต้องยึดไว้เป็นของกลางในคดีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับของกลางว่าอย่างไรเสียก่อน โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย ซึ่งคดีอาจกินเวลานาน ทำให้ทรัพย์สินของกลางเกิดเสียหายชำรุดทรุดโทรมลง ทั้งเจ้าของก็ไม่สามารถนำไปประกอบการทำงานใช้สอยได้ และบางคดีเป็นที่เห็นชัดว่าศาลไม่อาจจะริบของกลางนั้นได้ เพราะเหตุไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดโดยตรงดังกล่าวแล้ว พนักงานสอบสวนก็ยังไม่กล้าสั่งคืนให้ ในที่สุดหากจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือของกลางนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้กระทำผิดหรือจะต้องคืนแก่เจ้าของการที่ยึดของกลางนั้นไว้เพื่อรอผลคดีย่อมเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในของกลางนั้น ในอันที่ขาดประโยชน์ใช้สอยและทำให้ทรัพย์สินของกลางเสื่อมสภาพ ซึ่งรัฐก็หาได้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในส่วนนี้ไม่ จะบอกว่าเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบก็ดูจะไม่เหมาะสมนัก ในเมื่อกรณีอาจเกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินและเสี่ยงต่อความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน การสั่งให้คืนของกลางหรือไม่อย่างไรในระหว่างคดี จึงต้องถือว่าเป็นอำนาจของศาลด้วย เพราะศาลเป็นผู้ควบคุมการพิจารณาคดี ศาลย่อมพิจารณาได้ว่าพยานหลักฐานใดจำเป็นแก่คดีมากน้อยอย่างไรและเป็นการสมควรจะให้คืนของกลางไปก่อนหรือไม่ การที่ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจสั่งให้คืนของกลางในระหว่างคดีจึงน่าจะเป็นการเหมาะสมและเป็นที่สบายใจของทุกฝ่าย. มานิตย์สุธาพร.